

除对双方均造成一定的损失，结合双方的过错程度，综合考虑中介费用支付、过户税费的负担、办理按揭及资金占用的利息损失，以及左某占有、使用案涉房屋，目前房屋市场价值下跌等因素，对左某要求返还购房款230万元的请求予以支持，对其要求王某等人赔偿利息、税费、中介佣金等损失不予支持。

浙江省金华市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第一款第五项、第五百六十六条、第五百九十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

- 一、撤销浙江省武义县人民法院(2022)浙0723民初2356号民事判决；
- 二、解除王某以吴某、钟某委托代理人名义与左某签订的《房地产买卖合同》。

同》；

三、王某于本判决生效之日起三十日内返还左某购房款230万元；

四、左某于王某返还购房款之日起十日内将案涉房屋腾空返还王某；

五、左某于王某返还购房款之日起十日内协助将案涉房屋过户给吴某、钟某；

六、驳回左某的其他诉讼请求。

【法官后语】

这是一起典型的房屋买卖合同纠纷案件，涉及房屋改造后的安全隐患、合同解除及损失赔偿等问题。

首先，房屋作为居民生活的基本要素，其安全性直接关系到人民群众的生命财产安全。本案中，由于王某擅自更改房屋布局，导致无法供气，且存在安全隐患，严重影响居住和使用，左某的购房目的无法实现，因此，其解除合同的请求得到了支持。

其次，合同的履行应当遵守诚实信用原则。卖方在房屋交易中应当保证房屋的合法性和安全性，不得隐瞒房屋的真实情况。王某未经审批擅自改造房屋结构，且未明确告知买房可能带来的后果，违背了诚实信用原则，应当承担相应的法律责任。

再次，损失赔偿问题应当根据双方的过错程度合理确定。左某在签订合同前未能充分了解房屋情况，存在一定过错；王某未经审批改造房屋，也存在过错。双方均有过错的，应当根据各自的过错程度分担损失，故法院对左某要求返还购房款的请求予以支持，对其要求赔偿利息、税费、中介佣金等损失不予支持。

最后，本案也提醒所有房屋买卖双方，房屋作为大额价值财产，交易涉及重大财产权益，双方均应当审慎交易，严格遵守法律法规，诚实信用地履行合同义务。出卖方应诚信、全面披露房屋相关重要信息，买方也应充分了解房屋状况，避免仓促交易，产生不必要的争议。法院在审理此类案件时，应当充分考虑房屋的特殊性，依法保护当事人的合法权益，维护房地产市场的健康发展。

除此之外，擅自改变房屋结构，可能被相关利益主体（如邻居等）主张停止侵害、排除妨害、消除危险，若因此造成利益相关主体遭受损失的，责任人还应当全额赔偿因擅自改变房屋结构所造成的损失。

编写人：浙江省武义县人民法院 潘饶赞 金磊
刘昕

（三）合同的履行

34

共有人对房屋出售事实应当知情的，
即使未在房屋销售合同上签字，也不得以
不同意或不知情拒绝合同履行

—— 李某诉董甲等房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院（2023）京03民终6491号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告（被上诉人）：李某

被告（上诉人）：董甲、孙某、董乙

【基本案情】

董甲与孙某原系夫妻关系，于1979年登记结婚，1980年二人的女儿董乙

出生，2010年二人通过诉讼离婚，离婚时未分割共同财产。

1998年11月20日，董甲、董乙作为被拆迁人分得北京市某小区同一栋楼 403号、503号两套安置房，孙某代表董甲、董乙在《北京市居民房屋拆迁安置补助协议书》《北京市房屋拆迁各项补偿补助费领款凭证》上签字和领取补助，拆迁时两套房为公租房性质，董甲、孙某分别就两套房与物业管理中心签订《北京市公有住宅租赁合同》。

李某与董甲一家为朋友关系，李某1999年左右搬入503号房屋(以下简称 涉案房屋)并居住至今，董甲、董乙、孙某1999年至2003年居住于403室。

2006年，孙某作为甲方(卖方)与李某作为乙方(买方)订立《房屋买卖合同》一份，其中孙某的名字后面以括号备注“老董的爱人”，合同尾部甲方处由孙某签字。合同约定：甲方以20万元的价格向乙方出售涉案房屋，乙方已全额付清房款并入住；甲方应在取得该房屋法律认可文件产权证书时即与乙方办理正式房屋过户手续。2006年，孙某与李某订立《补充协议》，再次确认 涉案房屋所有权于1999年1月28日出售给李某并于该房内居住，李某已实际交付购房款20万元，卖方保证房屋产权等相应法律文件齐备后，即与买方办理 产权转让手续。庭审中，李某称三被告一家一直都是孙某负责对接家庭外部相关事宜，其将20万元房款以现金、支票形式陆续支付给了孙某，其与孙某签署《房屋买卖合同》时三被告均在场，因为考虑到与孙某的朋友关系以及与被告一家长期上下楼居住的信任关系，未坚持让董甲和董乙一同签名。

2015年，法院判决李某与孙某就涉案房屋签订的《房屋买卖合同》及《补充协议》有效，该判决经上诉后，二审维持原判。2020年，董甲为涉案房屋办理了不动产登记手续，登记在董甲个人名下。

故李某提起本案诉讼，要求判令董甲、孙某、董乙继续履行《房屋买卖合同》，协助李某办理涉案房屋的所有权变更手续，将涉案房屋的所有权变更至李某名下；判令董甲、孙某、董乙承担办理过户的一切费用，包括但不限于土地出让金、综合地价款等税款。孙某以《房屋买卖合同》非其本人签署，李某仅支付了17.5万元且性质为租金等理由抗辩。董甲、董乙以对《房屋买卖合同